

מסורת הש"ס

א) גיטין נג. ושי"ג, ז)במשנה שנכתבו אר' רה"ל, ג) לאחר דרישה לא אלא אפילו כ"ז ז"ק, ד) לעיל ג: לתמן נג: תמורה כד: ס) גלתמן לו. גט., א) יומה עה. לעיל, ב) י"א דהטיל מוס לבכור ראשון והמירו על יד ז"ק, ח) וכי פני מחזו אפ"ה היו מוס שנגלוי ז"ק, ט) צנעקרי ז"ק, י) כי ישראל והא ז"ק, י) כי צד דממר הד"א ז"ק, י) כי רוב הראש ברישא שמה יאל רוב הראש ברישא קודם שאל האזון וחזו דממור כי כ"ז, ח) והאי לימור ז"ק, ט) כרסה דפ' ז"ק, ח) גפי מחזיק דף קט פ"ג חז' דיה רב הולא, ט) (שם כה.),



הגהות הב"ח

א) גמ' דרמנ' הוא לעידי: ב) שם פסג אחת היו כי א"כ, א) רש"י ד' אימרא וכו' ואזינו צעדיה ואזין נחלמי: ד) ד"ה חותין וכו' חוטמו שפגמו שניטלה מהם:



גליון הש"ס

בתנ"י וקשרו זבנות בבורות. ע' גדלש פ"ו צדמ" פ"ו:



לעני רש"י

טונפולש"י טינפוליש"י. צעירים. ניצביצ"ה יניצביצ"ש. חזכרים. מישיליר"ש. (שינים) טוחות.



מוסף רש"י

טימא כו' לא קנסו בנו אחירו. לנלם, ושי"ג שיהא חיבי לשלם דממנ בהנתיקן (גיטין נג:) הטהמא והמדתמ והמפסן שוג פטור מדין חיבי (שם דד:). הדיק שאזינו ניכר. טומאה חיבה כימת צמירות, לא שמה (ויקק). לחייב נכסיו מן המורה (שם). קודם שיצא האדיר העולם. געדיין ואל תנקש, לבכור כהנם תלול קדושתיה, דמתיב לא בככור אכ"ר וילא, ולא הוי כמטיל מוס כקדשים (ע"פ ג). גדיא באודניה. שגאדי ואל דרך צעדי ונחלות האזנים ממלה, אימרא בשפוחיה. שפי תלול וילא ממלה (תמורה כד:). החותין החיצוניות, ינלזש"ש שאלמעט הסה, שפגמו. שחמטו מעט, ושנגממו. שחמטו כסכין ירשנו ואל מחיסא אלא טעין סדק (לשון כד:). רועים כהנים אינן נאמנין. לומר מאלו נפל זו מוס זה, לפי שמשדו כהנים להטיל חותין צבסרות במקו אלא כדי להקטין כשחיתק, ולס ביטא ככור להלאותו לחסס לרף שני עדים עמו שחללו נפל זו מוס (ספחדורי: ד) וכע"ז ביצה כד:).



רבינו גרשום

טימא טהרותיו לא קנסו בנו לצולם: ב) זקן. שלא היה בו מוס ושערו מדולדל לפי שהיה אסור בגיזה: פ"גוס. רומח: (זכר של רחלים. היינו בכור): כל שהוא לדעתו. לדעת הבעלים אסור ושלא לדעתו דלא ציור בפירוש הבעלים לא לקסדור ולא להתינות משום הכי החירו. אבל בשצמם באזני בכורות אחרים והתינות נמי ולא מיחו בידם הבעלים היינו לדעתם מקומו הכי אסור: וצריכא.

ביה למיגור משום ספק מילתא דעובד כוכבים הוא ולא איכפת (ליה) [לן] באיסור משום הכי התירו: אבל קטן דאתי למיסרך. דאי שרית השתא דילמא אתי למעבד כשהוא גדול אימא לא: ואי אשמעינן קטן. מעשה דתינות משום הכי התירו דלא אתי לאיחלופי בגדול: אבל עובד כוכבים קסדור דאתי לאיחלופי בגדול ישראל דמאן דחזא לעובד כוכבים גדול דהטיל מוס וקסבר דישאל הוא דאתי לאיחלופי בגדול ישראל שמה יטיל מוס אימא לא לישרו צריכא: לא שנו דהתירו אלא דאמרו ליה לקסדור אינו נשחט אלא א"כ היה בו מוס אבל אמר כר: לאיתויי גרמא. שמינא בצק או דבילה באזנו: לאיתויי מסיח ליה תומי דאפי

כל פסולי המוקדשין

טימא טהרוסיו של חזירו ומס לא קנסו בנו אחריו.
לשלם אע"ג ללדידיה קנסו כדאמרי צפ' ארצעה אצות נזיקין (צ"ק ד:): שאינו ניכר. שהרי יטו טהרות מונחות לפניו ואין היזק ניכר צהן: לא שמה פיוק. לחיוביה אפי' לדידיה מדאורייתא: **בתנ"י** ושערו מדולדל לפי

טימא א טהרות ומת אלא קנסו בנו אחריו מ"ט ה'יזק שאינו ניכר לא שמה' היזק קנסא דרבנן (ס) ב' לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: **בתנ"י** מעשה א בזכר של רחלים וקן ושערו מדולדל וראה א קססור אחד ואמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מוס יגמל פיגום וצרם א אזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירו א ואחר שהתירו הלך וצירים באזני בכורות אחרים ואסרו פעם אחת היו תינוקות משחקין בשדה וקשרו א זנבי מלאים זה בזה ונפסקה זנבו של אחד מהם והרי הוא בכור ובא מעשה לפני חכמים והתירו ראו שהתירו הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור שלא לדעתו מותר: **גמ'** פעם (י) אחרת היה כו': וצריכא דאי אשמעינן עובד כוכבים דלא אתי למיסרך אבל קטן דאתי למיסרך אימא לא ואי אשמעינן קטן משום דלא אתי לאיחלופי בגדול אבל עובד כוכבים דאתי לאיחלופי בגדול אימא לא צריכא א"ר חסדיא אמר רב קטינא לא שנו אלא דא"ל אא"כ היה בו מוס אבל אם א"ל אם נעשה בו מוס כמאן דא"ל זיל עביד ביה מומא דמי אמר רבא מבדי ממילא הוא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שגא: זה הכלל כל שהוא לדעת אסור: לאיתויי מאי לאיתויי גרמא: שלא לדעת: לאיתויי מסיח לפי תומו: **בתנ"י** יהיה בכור א רדפו בעטו ועשה בו מוס ה"ז שוחטין עליו: **גמ'** א"ר פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל

לה.

גדיא באודניה. כשראה שמיעוט הראש צחוק יכול להטיל מוס צאחן ואין לו לחוש א מירשא האזון שמה יאל רוב הראש וחזר דממון שאזני הגדי גדולות דרך אזנים ללאם צמיעוט הראש אימרא בשפוחיה אכל צאזניה לא א ויש לו לחוש שמה יאל רוב הראש וחזר: **א"כא** דאמרי אימרא נמי באודניה א [אימור] דרך צדעין נפק. כיון שראה עכשיו מעיטו א חזון אין לומר שמה יאל ראשו ורובו וחזר א והא אימר כמו ואל כמו חיישי' שמה חוך לחומה לנו דפרק השואל צצנת (דף קגא.) א ודחיישין שמה אימירוהו וכמזוהו דפרק אהד דיני ממונות א (סנהדרין ג:) ורבא דהכא ס"ל כרצ חסדא דפ' צהמה המקשה (חולין ס:): דלרצ הונא דאמר הסם יאל שלש ומכרו לעובד כוכבים א וילא שלש אחר קדוש ולא חלה המכירה כלל כיון דנפק לבסוף רובא דאיתגלי מילתא דלמפרע קדוש א"כ כהא נמי א שאל רוב אחרי כן איגלאי מילתא דהוי קדוש מעיקרא ונחמי' א ממה א כשאל יאל כלל וסוגיא נמי דריש כיצד מערימין (תמורה כד:): דמוקין דרב יהודה צומן הוי ולא חזי להקדשה ופריך אי צומן הוי מאי למימרא ומשני מהו דתימא נגזר דילמא נפיק רוב ראשו וקא שדי א מומא קמ"ל ההיא נמי דלא כרצ הונא דלדידיה צמיעוט ראשו נמי איכא איסורא ולא ה"ל למינקט רוב ראשו ועוד התס' דקאמר ליה רב עמרם לרצ שסת אמר על הצכור עס יצלת רובו יאל עולה עולה הוי א צכור הוי א נמי דלא כרצ הונא דמשמע א דפשיטא דקודס יצלת רובו יכול להפקיע א קדושת ככור אס לא נחלק צין מכירה להס: מימר

לאחר רדיפה לא פשיטא מהו דתימא צעריה הוא דמזכר קמ"ל א איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין: אבל שלא בשעת רדיפה לא אלא אפילו לאחר רדיפה נמי מאי טעמא צעריה [הוא] דמזכר' א"ר יהודה ימותר להטיל מוס בבכור קודם שיצא לאויר העולם אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפוחיה איכא דאמרי אימרא נמי באודניה אימור דרך צדעיו נפק אמר א רבא אבל ולא מיחויו הוי מומא מאי קמ"ל תנינא א א החוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו הפנימיות שנעקרו א מ"ט לאו משום דכי פעי מיחויו אמר א רב פפא רבא נמי טעמא דמתנ' מפרש מאי טעמא נעקרו הוי מומא משום דכי פעי מיחויו: **מתנ"י** כל המומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין א רועים כהנים אינן נאמנין רשב"ג אומר הנאמן הוא על של חבירו ואין נאמן על של עצמו ר"מ אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו: **גמ'** ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר ארועי ישראל בי כהנים נאמנין ללגימא לא חיישינן רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מימר אמר כיון דקא טרחנא ביה לא שביק לדידי ויהיב לאחרניי והוא הדין כהן לכהן דחיישינן לגומלין ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ואתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו וחד אמר רועי ישראל והן כהנים נאמנין מימר

להטיל בהן מוס וכן אימרא מוציא שפתיו קודם: אימר דרך צדעיו נפק. והוציא צדעיו ואזינו קודם שאר אבריו: אי צרם שפתיו וכשהוא אכיל לא מיתחזא במומא וכשהוא פעי מיתחזי. החותין. השנים החיצונות שעומדות לפני הפה: וכשנגממו. שנחתכו והעיקרין קיימין: והפנימיות. שנים שנעקרו לגמרי היו מוס: רועים ישראל נאמנין. לומר מעצמו נעשה מוס זה ומוס זה התירו חכם: רועים כהנים אין נאמנין דחשודין הן להטיל חותין: ר"י ור"א מפרשי מתנות: רועי ישראל בי כהנים רועי בהמות כהנים נאמנין לומר מוס זה מעצמו היה והתירו חכם: ללגימא לא חיישינן. כלומר דלא אמרין דמשום הכי משתרי עריליה ובענו למיכל מיניה בי רביה בהן: וה"ה בהן לכהן. בהן לכהן דאין נאמנין דחיישינן לגומלין דשמא זה מחבלין לתתוי בכבור כיוי שחזור זה למחר ויעיד על בכבורי של זה ויתירו: ואתא רבן [ששמן בן] גמליאל למימר נאמן הוא על של חבור דלא חייש לגומלין: וחד אמר רועי ישראל והן כהנים. כלומר רועין של ישראל ואותן רועין חוויין כהנים נאמנין:

לד א מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה ג: לה ב ג מיי' פ"ב מהל' צבירות הל' י פ' טוש"ע י"ד סי' שוב ספקי ג: לו ד מיי' שם הל' יא טוש"ע שם ספקי ד: ה [נמי] שם טוש"ע [שם] לו ד מיי' שם הל' יא טוש"ע א ספרי ז: לה ז מיי' פ"ב מהל' איסורי מוצא הל' ג: לה ח מיי' פ"ב מהל' צד טוש"ע הל' י ח טוש"ע י"ד סי' שוב ספרי ג: ב מיי' שם הל' יא הלכה טו טוש"ע שם ספרי ג:



שיטה מקובצת

א טימא טהרותיו של חבירו ומת: א דרבנן הוא: ג מעשה. ע' חז"ס לעיל (דף כד ע"ב) ולקמן (דף נג ע"א): ד וראהו קסדור אחד: א וצרם את אזני: א והתירו ראה שהתירו הלך וצרם: א וקשרו זנבות טלאים: א בבור דרופו ובעטו ועשה כר' זה ישחוט עליו: א א"ר אמר ר"פ לא תיטא בשעת דריפה אין שלא בשעת דריפה לא אלא לאחר דריפה נמי מ"ט צעריה הוא דקא מזכר: א אמר רב פפא אכל: א תנינא חותין החיצונות את ה' נמוק: א שנקרו. ס"א הפנימות שנקרקו מ"ט: א אמר רבא רב פפא נמי: א נאמנין רועי כהנים: א טען שהרי טהרותיו מותרות: א טען תיבת היה נמוק: א נפל בו מאליו: א יט לרית שהטטיל את המוס בתכיון: א יט דמשמע שטיל בו: א חומס עץ העובד כוכבים ואמורים ראו וקן זה לא ישחוט לעולם: א ואפילו הוא כהן: א גם עד שיקרשנו רחם: א יוכל להטיל בו מוס: א ואזינו קטנות ואין: א על מומין שנגלוי: א שנקרו יי"ב החיצונות: א חוטמו שפגמו שטיל מהם: א יט תיבת חותן נמוק: א טען הבאות הם כפה: א עליו רשבי"ג ור"מ: א נאמנין ה"ק רועים שהם ישראלים: א נאמנים עליו ואפילו הן: א לחוש מריצא האזין: א לא ידש לו: א באודניה אימר דרך צדעים: א מטוט הארש לחזן אין לו לחוש שגא יצא ראשו ורובו וחזר והאי אימור הוי ככור: א ודחיישין שמה: א ממונות ואמור רבי דרבא דהכא: א כוכבים וחזר וצא: א נט נמי כי יצא רוב: א ונחמי' במה שהטיל מוס: א הו ארבא כרב האזני לשון הראש"ש: א שדי ביה מומא: א מור ס"א היא נמי: א טען דפדשי ליה דקודס כו': א טען להפקיע ממנו קדושת כו' מכירה דעכרם להנך:



רבינו גרשום (המשך)

דאמר א"כ נעשה בו מוס קרי מסיח לפי תומו: היה בו מוס ושערו מלגטו ובכעור הגרף כדי להבריחו ומנו ועשה בו מוס הרי זה ישחוט עליו דלא נחביון לעשות בו מוס: צעריה הוא דמזכר. מה שנגזרו ומחמת כן הוא בועטו ואינו מתכיון למוס ולישר קמ"ל דלא: מותר לאדם להטיל מוס בבכור קודם שיצא כולו לאור העולם. כי חזיק דלא ליתו ביה לידו תקלה. אבל אחרי שיצא כולו אסור. דהא קידשוהו כותלי רחם: באודניה. לפי שהגדי אזינו גדולות ומוציא חוץ לרחם קודם שאר אבריו ויכול

^[1] א זכר של תמלס וקן. הינו כתר שלא היה בו מוס: ושערו מדולדל וכו'.